



PUTUSAN

Nomor 7939 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Anak, telah memutus perkara Anak:

Nama : **ROMANDHO TYAS SIREGAR;**
Tempat Lahir : Lubuk Pakam;
Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun/20 Desember 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun II, Desa Dolok Manampang,
Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten
Serdang Bedagai;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Anak tersebut ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2024;

Anak tersebut berada dalam tahanan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Anak tersebut ditangguhkan penahanannya sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;

Anak tersebut berada dalam tahanan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sei Rampah karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 7939 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai tanggal 25 Maret 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ROMANDHO TYAS SIREGAR dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", yang diatur dan diancam dalam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ROMANDHO TYAS SIREGAR dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan supaya Anak dibebani biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Srh tanggal 26 Maret 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ROMANDHO TYAS SIREGAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 23/PID.SUS-Anak/2025/PT MDN tanggal 22 April 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 7939 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Srh, tanggal 26 Maret 2025 terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum ROMANDHO TYAS SIREGAR yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak tersebut sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Anak ROMANDHO TYAS SIREGAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan;
 3. Menetapkan agar Anak yang berhadapan dengan hukum tetap berada dalam tahanan;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak yang berhadapan dengan hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 47/Akta.Pid/2025/PN Srh *juncto* Nomor 23/PID.SUS-Anak/2025/PT MDN *juncto* Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Srh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Mei 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 47/Akta.Pid/2025/PN Srh *juncto* Nomor 23/PID.SUS-Anak/2025/PT MDN *juncto* Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Srh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Mei 2025, Penasihat Hukum Anak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2025 bertindak

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 7939 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dan atas nama Anak mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Mei 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 6 Mei 2025;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Mei 2025 dari Anak tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 15 Mei 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai pada tanggal 2 Mei 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Mei 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 6 Mei 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Anak pada tanggal 2 Mei 2025 dan Anak tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Mei 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 15 Mei 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Anak tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Anak dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Anak tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 7939 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Anak dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenang;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Anak tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Sei Rampah yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Primair, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu:
 - Bahwa Anak telah mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam BK 3692 XBC milik Saksi Nursiti Br Purba pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 sekira pukul 04.30 WIB di rumah Nursiti Br Purba di Dusun II, Desa Dolok Manampang, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa cara Anak mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan cara Anak masuk ke dalam rumah Saksi Nursiti Br Purba melalui pintu dapur, dengan cara Anak membuka pintu dapur dengan menggunakan engsel pintu yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Anak, di mana posisi pintu dapur tidak terkunci, kemudian Anak mengambil sepeda motor yang di parkir di dapur rumah, di mana kunci sepeda motor tersebut lengket di sepeda motor, kemudian Anak mendorong sepeda motor tersebut sampai ke jalan dan sesampainya di jalan Anak menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa pergi;
 - Bahwa maksud dan tujuan Anak mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual;
 - Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa perbuatan Anak telah memenuhi unsur-unsur pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 7939 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu alasan kasasi Anak tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi namun menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan akan mempertimbangkannya manakala Terdakwa dapat menunjukkan adanya hal hal yang meringankan yang belum dipertimbangkan oleh *judex facti*, namun ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, karena telah dipertimbangkan oleh *judex facti*, maka oleh karenanya alasan kasasi ini harus dikesampingkan;
- Bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan perkara *a quo* hanya memuat keberatan-keberatan Penuntut Umum terhadap pidana yang dijatuhkan *judex facti* terhadap Anak tanpa disertai dengan alasan penambahan/pemberatan pidana yang relevan secara yuridis untuk dipertimbangkan, maka permohonan kasasi Penuntut Umum kepada Majelis Hakim agar Anak dijatuhi pidana yang lebih berat, tidak dapat dibenarkan sehingga dinyatakan ditolak;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum dan Anak tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 7939 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Anak ROMANDHO TYAS SIREGAR** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **9 Juli 2025** oleh **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak pada Mahkamah Agung serta **Dr. Firdaus Syafaat, S.H., S.E., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Kasasi Anak,

ttd.

ttd.

Dr. Firdaus Syafaat, S.H., S.E., M.H.

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus
Telah ditandatangani secara elektronik
Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 7939 K/Pid.Sus/2025